

1500032-74.2022.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/12/2022

... de que o réu praticou o crime de tráfico cuja autoria lhe foi imputada na denúncia.

Quanto ao valor em dinheiro apreendido nos autos, considerando que o réu confessou a prática do tráfico, é de rigor a conclusão de que era proveniente dessa atividade ilícita, razão pela qual se justifica a decretação de seu perdimento em favor da União.

Provadas a materialidade e a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500032-74.2022.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500032-74.2022.8.26.0578

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2006884/2022 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 22336928 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO,

48/22/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2006884 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 48/22/505 -

DISE- DEL.SEC.OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JULIO CÉSAR SANTANA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira

Vistos.

JÚLIO CÉSAR SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 01 de janeiro de 2022, às 21h20min, na Avenida Nilo Signorini, n.º 872, Vila Perino, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu tinha em depósito, para fins de tráfico, 06 (seis) porções - com massa de 583,89 gramas - de cocaína, e 04 (quatro) porções - com massa de 54,73 gramas - de maconha, tratando-se ambas de substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (certidão de fl. 128) e o defensor nomeado apresentou defesa preliminar (fls. 134/135).

A decisão de fls. 136/137 recebeu a denúncia, no dia 23 de março de 2022.

O réu foi regularmente citado .

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foi ouvida uma testemunha de acusação. Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu e, subsidiariamente, em caso de condenação, o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 13/15 e com o laudo de exames químico-toxicológico de fls. 161/164.

A autoria, por sua vez, decorre da confissão do réu, do depoimento da testemunha ouvida em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do crime cuja autoria lhe foi imputada. Disse que a droga apreendida era de sua propriedade. afirmou que estava em dificuldade financeira, razão pela qual vendeu o gás e comprou a droga. Contou que estava traficando havia menos de um mês e que já havia sido condenado por tráfico, por receptação e por crime previsto na Lei Maria da Penha. Negou que faça parte de organização criminosa. Disse que estava sozinho quando Higor chegou e o convidou para usar a maconha. Confirmou que morava junto com seu primo André. O policial militar Carlos Alexandre Cornélio disse que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu e Higor na passarela próxima ao supermercado São Judas Tadeu. afirmou que, como ambos são conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico, resolveram abordá-los. Disse que com o réu foram encontrados R\$75,00 em dinheiro e com o Higor uma porção de maconha. Inquirido se havia drogas na residência, o réu respondeu que não e lhes forneceu um endereço incorreto, mas que, como sabiam o seu endereço correto, foram até esse local, onde, dentro de uma mochila, foram localizadas quatro porções de maconha, cinco porções de cocaína e R\$519,00 em dinheiro. Narrou que atrás de um armário foram localizadas duas balanças de precisão, um prato com resquícios de cocaína e uma lâmina, e que dentro de um pé de tênis localizaram 77 embalagens zip lock, bem como atrás de um sofá mais meio tijolo de cocaína. afirmou que o réu assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes localizadas e confessou que se destinavam a venda. Consideradas a confissão do réu e a narrativa do policial militar a respeito dos fatos, é de rigor a conclusão de que o réu praticou o crime de tráfico cuja autoria lhe foi imputada na denúncia.

Quanto ao valor em dinheiro apreendido nos autos, considerando que o réu confessou a prática do tráfico, é de rigor a conclusão de que era proveniente dessa atividade ilícita, razão pela qual se justifica a decretação de seu perdimento em favor da União.

Provas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu JÚLIO CÉSAR SANTANA, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência e da reincidência específica (Processos n.º 320-09/2016, na certidão de fls. 109/110, n.º 6487-33/2017, na certidão de fl. 112 e n.º 1506342-92/20, na certidão de fl. 113) compensadas com a atenuante da confissão.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de redução.

Tratando-se de reincidente específico, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada à atividade criminosa do tráfico de substâncias entorpecentes.

Tendo em vista que o réu ostenta três condenações que caracterizam reincidência, uma delas específica, bem como a apreensão de mais de meio quilo de cocaína, a pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado.

O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi preso em flagrante e permaneceu preso durante todo o processo, o que demonstra a existência do fumus boni iuris, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente.

A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que o réu, que é reincidente específico (Processo n.º 320-09/2016, na certidão de fls. 109/110), está novamente sendo condenado pela prática do crime de tráfico, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu JÚLIO CÉSAR SANTANA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Ao Dr. Defensor nomeado, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Para fins de proibição do benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 44, parágrafo único, da Lei n.º 11.343/06 ("Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico"), fica consignado que o réu é reincidente específico (Processo n.º 320-09/2016, na certidão de fls. 109/110).

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do valor em dinheiro apreendido nos autos (fl. 11). Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para a sua transferência ao FUNAD.

Quanto aos demais objetos apreendidos nos autos (fls. 11/12), tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, determino o seu encaminhamento para destruição também após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Ourinhos, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA